PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0812908-39.2024.8.15.2001
[Fornecimento de medicamentos]
AUTOR: LISANGELA DE OLIVEIRA TOME
REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

LISÂNGELA DE OLIVEIRA TOMÉ, qualificada nos autos, ajuizou a presente **Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral e Tutela de Urgência** em face de **UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**.

Em sua petição inicial, a autora relata ser portadora de **Fibromialgia (CID 10: M79.7)** há aproximadamente 20 anos, quadro acompanhado de depressão, ansiedade e dor crônica severa. Alega que os tratamentos convencionais foram ineficazes e geraram efeitos colaterais graves, motivo pelo qual houve prescrição médica para o uso de medicamentos à base de cannabis: **BISALIV POWER BROAD** e **BISALIV POWER FULL 1:100**. Informa que a ré negou a cobertura sob o argumento de que o fármaco não consta no Rol de Procedimentos da ANS. Requereu a concessão de tutela de urgência para o fornecimento imediato da medicação, a condenação definitiva da ré à obrigação de fornecer o tratamento e o pagamento de **indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00**. Determinada a emenda à inicial para que a autora se manifestasse sobre o julgamento do **REsp 2.071.955 pelo STJ** e apresentasse orçamentos de medicamentos nacionais similares, ID 87183427.

Em resposta, a autora sustentou a impossibilidade de substituição do fármaco importado devido ao **"efeito comitiva" (tecnologia Full Spectrum)**, inexistente em isolados de CBD nacionais, e defendeu que o precedente do STJ não seria aplicável ao caso por representar posição isolada, ID 88549845.

Em petição de ID 89874122, a promovida manifestou-se sobre o pedido liminar, aduzindo a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada de urgência, alegando que o caso concreto não é representativo de qualquer tentativa de a promovida limitar o tratamento da promovente, mas tão somente da falta de obrigatoriedade do fornecimento obrigatório da medicação em questão por parte das operadoras de saúde, conforme previsto nos arts. 10 e 12 da Lei n° 9.656/98.

Decisão de ID 91608372 indeferindo a tutela de urgência requerida e concedendo os benefícios da Justiça Gratuita à demandante.

Inconformada com os termos da decisão de ID 91608372, a promovente interpôs agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado pelo TJPB, ID 104032343.

Citada, a **Unimed João Pessoa** apresentou contestação arguindo que o medicamento **não possui registro sanitário na ANVISA** (apenas autorização para importação excepcional) e possui natureza de **uso domiciliar**, o que exclui a obrigatoriedade de cobertura nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Trouxe pareceres técnicos (NAT-Jus) indicando a falta de evidências robustas da eficácia do canabidiol para fibromialgia.
Instadas a se manifestar sobre eventual produção de provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ID 115103949, ao passo em que a promovida deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O caso em apreço comporta o **julgamento antecipado do mérito**, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A questão de fundo é predominantemente de direito e os factos relevantes para o desfecho da lide já se encontram suficientemente demonstrados pela prova documental acostada aos autos.

A controvérsia reside na existência ou não, de obrigatoriedade de o plano de saúde fornecer medicamento à base de *cannabis* para tratamento domiciliar.

Embora a gravidade da doença que acomete a autora seja incontroversa e os relatórios médicos atestem a necessidade clínica de uso da medicação pleiteada, infere-se que a pretensão em tela não merece ser acolhida, vejamos.

Infere-se que os medicamentos pleiteados não possuem registro regular na Anvisa, sendo sujeitos a regime excepcional de importação, o que inviabiliza a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos **de uso domiciliar** não listados no rol da ANS, ainda que à base de canabidiol (REsp 2.071.955/RS).

Na mesma linha, o art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, exclui expressamente da cobertura pelo plano de saúde o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar", ressalvadas as hipóteses de tratamentos antineoplásicos (câncer), situação diversa do caso em apreço.

Com efeito, a promovente é portadora de **Fibromialgia (CID 10: M79.7**), tendo sido prescrita a administração de **BISALIV POWER BROAD** e **BISALIV POWER FULL 1:100,** mediante a aplicação de gotas por via sublingual, a ser realizada na residência da paciente, sem supervisão direta de profissional de saúde.

Recentemente, o **Superior Tribunal de Justiça**, no julgamento do **REsp 2.071.955/RS**, decidiu de forma unânime que as operadoras não podem ser obrigadas a cobrir medicamentos de uso domiciliar não previstos nas exceções legais. A Ministra Nancy Andrighi consignou que a lei não pode excluir uma obrigação (art. 10, VI) e, simultaneamente, impô-la no § 13 do mesmo artigo.

Dessa forma, o fármaco pleiteado não se enquadra nas exceções de cobertura obrigatória. Além disso, a autorização de importação excepcional da ANVISA não equivale ao registro sanitário definitivo exigido para impor o fornecimento por operadoras privadas, conforme entendimento consolidado no Tema 990 do STJ.

No sentido posto, já se manifestou o Tribunal de Justiça da Paraíba, consoante aresto adiante ementado:

Ementa: Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba Desembargador Wolfram da Cunha Ramos Gabinete 25 AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802946-44.2025.8.15.0000 ORIGEM : 2ª Vara Cível de Campina Grande RELATOR : Des. Wolfram da Cunha Ramos AGRAVANTE : Leonora Guerra dos Santos do Ó ADVOGADO : Luis Gustavo Fernandes Bezerra (OAB/SP 484150) AGRAVADO : Unimed Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda ADVOGADO : Cícero Pereira de Lacerda Neto (OAB/PB 15.401-A) ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c danos

morais – Plano de saúde – Fornecimento de medicamento à base de canabidiol – Uso domiciliar – Desprovimento. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Leonora Guerra dos Santos do Ó contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de danos morais, que indeferiu a tutela de urgência para compelir a Unimed Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. a fornecer os medicamentos Bisaliv Power Full 1:100 – CBD 20mg/ml, THC <0,3% – Frasco 30ml e Bisaliv Power Broad – CBD 20mg/ml, indicados para tratamento de fibromialgia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de medicamentos à base de canabidiol de uso domiciliar e não listados no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não comprovados no caso, conforme art. 300 do CPC . Os medicamentos pleiteados não possuem registro regular na Anvisa, sendo sujeitos a regime excepcional de importação, o que inviabiliza a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. **O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar não listados no rol da ANS, ainda que à base de canabidiol (REsp 2.071.955/RS)**. A ausência de características específicas, como ser medicamento antineoplásico ou exigir administração hospitalar, impede a flexibilização da taxatividade do rol da ANS. A manifestação do Ministério Público de Justiça corroborou a inexistência de verossimilhança do direito invocado, destacando a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de saúde suplementar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento : **Operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar não listados no rol da ANS, ainda que prescritos para tratamento de enfermidades específicas, como fibromialgia.** A concessão de tutela de urgência demanda a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sob pena de indeferimento. Dispositivos relevantes citados : CF/1988 , art. 6º ; CPC/2015 , art. 300 ; Lei 9.656 /1998, art. 10 , incisos VI e § 13. Jurisprudência relevante citada : STJ, REsp nº 2.071.955/RS , Rel. Min. Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 05.03.2024, DJe 07.03.2024. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, acima identificados. ACORDA a colenda Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer do Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento. TJ-PB - Intimação - Procedimento Comum Cível - 0805021-67.2025.8.15.2001 - Disponibilizado em 18/04/2025 – TJPB.

Assim, inexistindo ilicitude na conduta da ré, que pautou a negativa em amparo legal e jurisprudencial, improcede igualmente o pedido de danos morais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por **LISÂNGELA DE OLIVEIRA TOMÉ** em face de **UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

a) **Indefiro** o pedido de fornecimento dos medicamentos BISALIV POWER BROAD e BISALIV POWER FULL 1:100;

b) **Indefiro** o pedido de indenização por danos morais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, **suspendo a exigibilidade** de tais verbas em razão do benefício da **Justiça Gratuita**, ora deferido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

João Pessoa/PB, datado e assinado eletronicamente.

Maria Carmen H. R. Freire Farinha

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIA CARMEN HERACLIO DO REGO FREIRE FARINHA
16/01/2026 17:27:41
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131464631

26011617274166200000112

IMPRIMIR GERAR PDF